



PUTUSAN

Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :Rangga Dwi Novansyah Bin Kaharudin Alm.;;
Tempat lahir :Surabaya;
Umur/tanggal lahir :29 Tahun / 26 November 1996;
Jenis Kelamin :Laki-laki;
Kebangsaan :Indonesia;
Tempat tinggal :Klampis Ngasem 2/18 Rt. 003 Rw. 002 Kel/DS.
Klampis
Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya.;;
Agama :Islam;
Pekerjaan :Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Rangga Dwi Novansyah Bin Kaharudin Alm. ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2026 sampai dengan tanggal 25 Juli 2026;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2026 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2026;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2026

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 16 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;

hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 16 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Dwi Novansyah Bin (Alm) Kaharudin bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (3) Jo. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rangga Dwi Novansyah Bin (Alm) Kaharudin berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol L-3288-BG;
Dikembalikan kepada Terdakwa Rangga Dwi Novansyah Bin (Alm) Kaharudin.
4. Menetapkan agar Terdakwa Rangga Dwi Novansyah Bin (Alm) Kaharudin membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) dan/atau putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Rangga Dwi Novansyah Bin Kaharudin (Alm) pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2026 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada bulan hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2026 atau setidaknya dalam tahun 2026, bertempat di Jalan Kusuma Bangsa depan No. 63 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa Rangga Dwi Novansyah sedang mengendarai motor Honda Beat Nopol L-3288-BG dengan membonceng saksi Jonathan Melany Gunawan dengan kecepatan 50-60 km/jam berjalan dari arah selatan ke arah utara di lajur kiri di Jalan Kusuma Bangsa Surabaya, sebelumnya sepeda motor terdakwa berada di belakang mobil tak dikenal berjalan pelan searah di depan motor Terdakwa, kemudian sepeda motor Terdakwa menyalip dari sebelah kanan dan sekira jarak 15-20 meter di jalan tersebut Terdakwa tidak melihat ada 2 (dua) orang penyebrang jalan yang diketahui yaitu saksi Timin dan saudara Midi sedang menyeberang di zebra cross, kemudian Terdakwa melakukan pengereman mendadak namun tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga menabrak saksi Timin dan Saudara Midi yang sedang melintas dari arah timur ke arah barat;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut diketahui saudara Midi tertabrak dan mengenai bagian pinggang kiri hingga terjatuh tengkurap dan tidak sadarkan diri di zebra cross, kemudian posisi saksi Timin berada jatuh didekat pembatas median jalan dengan disertai luka lecet ditangan kiri, sedangkan Terdakwa Rangga Dwi Novansyah dan saksi Jonathan Melany Gunawan tidak terjatuh dan tetap berada diatas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi Timin dan saudara Midi mengalami luka dan tidak sadarkan diri kemudian dibawa dan dirawat di RSUD dr. Soewandhi Surabaya, selanjutnya pada Senin tanggal 09 Maret 2026 saudara Midi meninggal dunia di RSUD dr. Soewandhie Surabaya berdasarkan surat kematian No. 474.3/SK.323/III-KM/436.7.2.1/2026;
- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP oleh saksi Pancari Setiawan, saat terjadi kecelakaan situasi dan arus lalu lintas saat itu pagi hari, cuaca cerah, jalanan kondisi kering, jalan aspal baik, lokasi jalan satu arah dua lajur, arus

hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas sedang, permukaan jalan rata, pandangan kearah depan jelas, tepatnya di tempat penyebrangan jalan zebra cross;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repetum* (jenazah) Nomor: 400.7/12369/RSMS/VER/436.7.2.1/2026 tanggal 08 Maret 2026 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia delapan puluh dua tahun ini ditemukan adanya :
 1. Penurunan kesadaran dengan perdarahan luas di bawah selaput keras dan selaput lunak otak besar,
 2. Perdarahan di jaringan otak kecil dan dalam rongga tulang tengkorak,
 3. Patah tulang tengkorak,
 4. memar-memar pada wajah, pinggang, dan tangan kanan, serta pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul. Luka luka tersebut telah mendatangkan maut bagi korban;

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rangga Dwi Novansyah Bin Kaharudin (Alm) pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2026 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2026 atau setidaknya dalam tahun 2026, bertempat di Jalan Kusuma Bangsa depan No. 63 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa Rangga Dwi Novansyah sedang mengendarai motor Honda Beat Nopol L-3288-BG dengan membonceng saksi Jonathan Melany Gunawan dengan kecepatan 50-60 km/jam berjalan dari arah selatan ke arah utara di lajur kiri di Jalan Kusuma Bangsa Surabaya, sebelumnya sepeda motor Terdakwa berada di belakang mobil tak dikenal berjalan pelan searah di

hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan motor Terdakwa, kemudian sepeda motor Terdakwa menyalip dari sebelah kanan dan sekira jarak 15-20 meter di jalan tersebut terdakwa tidak melihat ada 2 (dua) orang penyebrang jalan yang diketahui yaitu saksi Timin dan saudara Midi yang sedang menyeberang di zebra cross, kemudian Terdakwa melakukan pengereman mendadak namun tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga menabrak saksi Timin dan Saudara Midi yang sedang melintas dari arah timur ke arah barat;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut diketahui saudara Midi tertabrak dan mengenai bagian pinggang kiri hingga terjatuh tengkurap dan tidak sadarkan diri di zebra cross, kemudian posisi saksi TIMIN berada jatuh didekat pembatas median jalan dengan disertai luka lecet ditangan kiri, sedangkan Terdakwa Rangga Dwi Novansyah dan saksi Jonathan Melany Gunawan tidak terjatuh dan tetap berada diposisi diatas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi Timin dan saudara Midi mengalami luka dan tidak sadarkan diri kemudian dibawa dan dirawat di RSUD dr. Soewandhi Surabaya, selanjutnya saksi Timin dirawat selama 18 hari di RSUD dr. Soewandhie Surabaya;
- Bahwa berdasarkan hasil oleh TKP oleh saksi Pancari Setiawan, saat terjadi kecelakaan situasi dan arus lalu lintas saat itu pagi hari, cuaca cerah, jalanan kondisi kering, jalan aspal baik, lokasi jalan satu arah dua lajur, arus lalu lintas sedang, permukaan jalan rata, pandangan kearah depan jelas, tepatnya di tempat penyebrangan jalan zebra cross;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repetum* (jenazah) Nomor: 400.7/20116/RSMS/VER/436.7.2.1/2026 tanggal 08 Maret 2026 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia enam puluh dua tahun ini ditemukan adanya : Patah tulang rusuk dan selangka kiri disertai dengan perdarahan dalam rongga dada kiri akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan perlawanan;

hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jonathan Melany Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dan tetangga saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2026 pukul: 13.30 wib, di Jalan Kusuma Bangsa depan No. 63 Surabaya, Terdakwa Rangga Dwi Novansyah Bin (Alm) Kaharudin dan saksi berkendara sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-3288-BG, saat itu saksi dan Terdakwa berangkat dari rumah bermaksud ke Pasar Loak Gembong Surabaya berniat untuk membeli sepeda pancal untuk keperluan kerja;
- Bahwa pada saat saksi dibonceng oleh terdakwa berjalan dari arah selatan ke utara di lajur kiri di Jalan Kusuma Bangsa Surabaya berjalan dengan kecepatan sekitar 50 km/jam;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada mobil yang berjalan pelan searah di depan motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi, kemudian Terdakwa menyalip dari sebelah kanan selanjutnya Terdakwa dan saksi tidak melihat ada dua penyeberang jalan kemudian menabrak dua orang penyeberang jalan yang melintas dari arah timur ke barat, yang menyeberang di Zebra Cross di jalan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menabrak dua orang penyeberang jalan tersebut, kondisi penyeberang jalan yang ditabrak Terdakwa jatuh dengan posisi tengkurap di zebra cross tengah jalan, dan untuk penyeberang jalan yang lain saksi tidak mengetahui kondisinya;
- Bahwa saksi melihat kondisi dua orang penyeberang jalan yang ditabrak oleh Terdakwa mengalami luka-luka, dan salah satu penyeberang jalan yang jatuh tengkurap saksi melihat keadaannya mengeluarkan darah dari hidung, untuk penyeberang jalan yang satunya saksi melihat keadaannya terdapat luka lecet di tangan kiri dan selanjutnya dua penyeberang tersebut dibawa ambulance ke RSUD Dr Soewandhie Surabaya;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa tidak melakukan pengereman karena kejadian cepat dan saksi mengetahui bahwa rem belakang sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-3288-BG memang tidak

hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakem karena kampas rem habis dan tidak bisa fungsi normal dan hanya menggunakan rem depan saja;

- Bahwa situasi kecelakaan tersebut terjadi pada siang hari dengan cuaca cerah, jalanan lurus, aspal jalan dalam kondisi baik, jalanan kering, jalanan lurus, satu arah, arus lalu lintas sedang;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Timin Bin (Alm) Sadullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2026 pukul: 13.30 wib, di Jalan Kusuma Bangsa depan No. 63 Surabaya, saudara Midi berjalan di depan saksi, yang berjalan menyebrang di Zebra Cross dari arah timur ke barat di Jl. Kusuma Bangsa depan No. 63 Surabaya;
- Bahwa kemudian saksi melihat di samping kanan terdapat dua mobil yang sempat berhenti untuk memberikan kesempatan saksi dan saudara Midi untuk lewat menyeberang jalan, kemudian Terdakwa yang berjalan dari arah selatan ke utara menyalip dari sisi kanan mobil tersebut dengan kecepatannya saksi tidak mengetahui dengan pasti.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-3288-BG yang dikendarai Terdakwa Rangga Dwi Novansyah menabrak saksi dan saudara Midi mengenai badan saksi dan saudara Midi dengan kencang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa jatuh bersama saksi Jonathan Melany Gunawan, kemudian saudara Midi jatuh ke arah kiri dengan kondisi tidak sadarkan diri atau pingsan sedangkan saksi jatuh ke arah kanan kondisi sadar, selanjutnya saksi dan saudara Midi di tolong oleh warga sekitar, setelah 30 menit datang Ambulan membawa saksi serta saudara Midi ke RSUD dr. Soewandhi Surabaya;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut saksi mengalami luka nyeri di pinggang kiri dan di rawat selama 13 hari lalu dirawat inap lagi sekitar 5 hari di RSUD dr. Soewandhi Surabaya, sedangkan untuk saudara Midi mengalami luka pada dahi, dengan kondisi tidak sadarkan diri dan di rawat

hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RSUD dr. Soewandhi Surabaya kemudian saudara Midi meninggal Dunia dalam perawatan;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi Pancari Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2026 sekira pukul : 13.30 wib, di jalan Kusuma Bangsa depan No. 63 Surabaya, terjadi kecelakaan terjadi antara sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-3288-BG yang dikemudikan oleh seorang laki-laki tak dikenal, kemudian saksi memeriksa Terdakwa dan mengaku bernama Rangga Dwi Novansyah dengan penumpang seorang laki-laki yang dibonceng oleh Terdakwa mengaku bernama Jonathan Melani Gunawan menabrak dua orang pejalan kaki penyeberang jalan yang bernama saksi Timin Bin (Alm) Sadullah dan bernama saudara Midi;
- Bahwa saksi melakukan olah tkp, pengukuran tkp dan memeriksa saksi-saksi di tkp dan di peroleh penjelasan bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa yang mengemudi sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-3288-BG mengaku berjalan dari arah selatan ke utara di jalan Kusuma Bangsa Surabaya dengan kecepatan cukup tinggi sekira 40-60 km/jm, kemudian sesampainya di tkp di depan terdakwa terdapat mobil tak dikenal berjalan searah kemudian menyalip dari kanan mobil tak dikenal tersebut selanjutnya Terdakwa menabrak dua orang pejalan kaki yang menyeberang jalan berjarak cukup jauh sekira 15-20 meteran dari arah timur ke barat di zebra cross di jalan tersebut;
- Bahwa saat saksi melakukan olah tkp tidak melihat adanya bekas pengereman di aspal jalan, situasi siang hari, cuaca cerah, jalan lurus, aspal jalan dalam kondisi baik, jalanan kering, jalanan satu arah, arus lalu lintas sedang;
- Bahwa kecelakaan terjadi karena kelalaian pengemudi sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-3288-BG yang mengemudikan kendaraan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau penyeberang jalan yang sudah menyeberang jalan pada tempatnya menyeberang jalan di Zebra Cross sehingga terjadi kecelakaaan di jalan tersebut;

hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengajukan Visum tersebut pejalan kaki penyeberang jalan yakni saksi Timin yang mengalami nyeri dipinggang dan dirawat di RSUD Dr Soewandhie kemudian saudara Midi mengalami pendarahan keluar dari hidung dan telinga dengan kondisi tidak sadarkan diri di RSUD. Dr Soewandhie Surabaya yang selanjutnya meninggal dunia dalam perawatan rumah sakit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Saksi Siti Djarijah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2026 sekira pukul 14.00 Wib, saksi didatangi tetangga bernama Yati yang memberitahukan bahwa suami saksi yakni saudara Midi mengalami kecelakaan, setelah itu saksi meunju ke tkp, dan sesampainya di tkp saksi mengetahui bahwa suaminya atau saudara Midi sudah berada di ambulance yang akan dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa kemudian saksi melihat kondisi suami atau saudara Midi dalam keadaan keluar darah dari hidung dan telinga dengan kondisi sadar, kemudian saksi ikut mengantar suaminya atau saudara Midi dengan menggunakan ambulance dan di bawa ke RS. Dr Soewandhie Surabaya dan saksi melihat saksi Timin Bin (Alm) Sadullah masih menunggu ambulan yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui informasi pada saat kejadian tersebut bahwa suaminya atau saudara Midi telah ditabrak oleh sepeda motor dan pengemudinya masih berada di TKP, saat di tkp saksi juga sempat melihat pengemudi sepeda motor yaitu Terdakwa yang nabrak suaminya atau saudara midi tersebut juga mengalami luka-luka dipinggang kanan;
- Bahwa selanjutnya saudara Midi menjalani perawatan di RS. Dr Soewandhie Surabaya dan Dokter menyampaikan pada saksi bahwa saudara Midi mengalami penggumpalan darah di otak dan akan dilaksanakan operasi tetapi penuh dengan resiko, dan belum dilakukan operasi kemudian saudara Midi dinyatakan oleh dokter telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026 sekira pukul 05. 36 Wib di RS. Dr Soewandhie Surabaya;
- Bahwa saksi sudah memaafkan, Terdakwa dan mengingatkan Terdakwa agar lebih berhati-hati.

hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan santunan, namun keluarga Terdakwa pernah memberikan gula pasir pada Saksi.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil *Visum Et Repetum* Nomor: 400.7/12369/RSMS/VER/436.7.2.1/2026 tanggal 08 Maret 2026 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia delapan puluh dua tahun ini ditemukan adanya:

- a. Penurunan kesadaran dengan perdarahan luas di bawah selaput keras dan selaput lunak otak besar,
- b. Perdarahan di jaringan otak kecil dan dalam rongga tulang tengkorak,
- c. Patah tulang tengkorak,
- d. Memar-memar pada wajah, pinggang, dan tangan kanan, serta pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul. Luka luka tersebut telah mendatangkan maut bagi korban;

2. Surat Kematian No. 474.3/SK.323/III-KM/436.7.2.1/2026;

3. Berdasarkan hasil *Visum Et Repetum* Nomor: 400.7/20116/RSMS/VER/436.7.2.1/2026 tanggal 08 Maret 2026 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia enam puluh dua tahun ini ditemukan adanya: Patah tulang rusuk dan selangka kiri disertai dengan perdarahan dalam rongga dada kiri akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol L-3288-BG;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2026 sekira pukul: 13.30 wib, di jalan Kusuma Bangsa depan No. 63 Surabaya telah terjadi kecelakaan;

hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-3288-BG yang Terdakwa kemudikan dengan membonceng teman terdakwa yakni saksi Jonathan Melany Gunawan yang berjalan dari arah selatan ke utara di Jl. Kusuma Bangsa Surabaya menabrak dua orang pejalan kaki penyeberang jalan dari arah timur ke barat di jalan tersebut;
- Bahwa sesampainya di tkp Terdakwa melihat ada orang menyebrang jalan di Zebra Cross yang dilengkapi suara tet tot tet tot, kemudian Terdakwa melihat di depan sepeda motor Terdakwa ada mobil tak dikenal berhenti karena ada penyeberang setelah itu Terdakwa menyalip dari sebelah kanan mobil tak dikenal tersebut, saat itu Terdakwa mengira pejalan kaki yang penyeberang jalan sudah menyebrang ternyata masih belum menyeberang jalan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan sekitar 50-60 km/jam dengan jarak antara sepeda motor Terdakwa dengan dua orang pejalan kaki yang menyeberang jalan tersebut berjarak sekira 20 meter di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengerem tetapi tidak bisa karena rem belakang kampas rem habis tidak bisa digunakan mengerem, namun hanya rem depan yang bisa dan Terdakwa tidak berani menekan keras karena takut terjatuh.
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha menghindar tetapi tidak bisa, selanjutnya terdakwa menabrak dua pejalan kaki yang menyeberang jalan di jalan tersebut dan Terdakwa bersama dengan saksi Jonathan Melany Gunawan terjatuh ke arah kiri dengan tertimpa sepeda motor yang dikendarai sedangkan diketahui dua pejalan kaki penyeberang jalan yakni saudara Midi didepannya serta saksi Timin dibelakangnya yang berjalan di Zebra Cross dari arah timur ke barat di Jl. Kusuma Bangsa depan No. 63 Surabaya ditabrak mengenai badan sisi kiri kemudian saudara Midi jatuh ke arah kiri dengan tidak sadarkan diri atau pingsan sedangkan saksi Timin jatuh ke arah kanan dengan kondisi sadar.
- Bahwa Terdakwa spontan menolong kedua korban dan dibantu oleh warga sekitar, setelah 30 menit datang Ambulan membawa saksi TIMIN, dan 15 menit di susul dengan Ambulan lainnya membawa saudara Midi yang tidak sadarkan diri dan di bawa ke RSUD dr. Soewandhi Surabaya;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut saksi Jonathan Melany Gunawan mengalami luka robek dibibir bagian bawah rawat jalan, dan saudara Midi sendiri mengalami luka pada dahi dengan kondisi tidak

hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadarkan diri dan di rawat di RSUD dr. Soewandhi Surabaya kemudian saudara Midi meninggal Dunia dalam perawatan sedangkan saksi Timin mengalami luka nyeri dibagian pinggang kiri dan di rawat di RSUD dr. Soewandhi Surabaya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, barang bukti surat, barang bukti, dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2026 sekira pukul: 13.30 wib, di jalan Kusuma Bangsa depan No. 63 Surabaya telah terjadi kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-3288-BG yang terdakwa kemudikan dengan membonceng teman terdakwa yakni saksi Jonathan Melany Gunawan yang berjalan dari arah selatan ke utara di Jl. Kusuma Bangsa Surabaya menabrak dua orang pejalan kaki penyeberang jalan dari arah timur ke barat di jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan sekitar 50-60 km/jam dengan jarak antara sepeda motor Terdakwa dengan dua orang pejalan kaki yang menyeberang jalan tersebut berjarak sekira 20 meter di depan Terdakwa.
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengerem tetapi tidak bisa karena rem belakang kampas rem habis tidak bisa digunakan mengerem, namun hanya rem depan yang bisa kemudian Terdakwa berusaha menghindar tetapi tidak bisa, selanjutnya terdakwa menabrak dua pejalan kaki yang menyeberang jalan di jalan tersebut dan Terdakwa bersama dengan saksi Jonathan Melany Gunawan terjatuh ke arah kiri dengan tertimpa sepeda motor yang dikendarai sedangkan diketahui dua pejalan kaki penyeberang jalan yakni saudara Midi didepannya serta saksi Timin dibelakangnya yang berjalan di Zebra Cross dari arah timur ke barat di Jl. Kusuma Bangsa depan No. 63 Surabaya ditabrak mengenai badan sisi kiri kemudian saudara Midi jatuh ke arah kiri dengan tidak sadarkan diri atau pingsan sedangkan saksi Timin jatuh ke arah kanan dengan kondisi sadar.
- Bhawa kemudian Terdakwa spontan menolong kedua korban dan dibantu oleh warga sekitar, setelah 30 menit datang Ambulan membawa saksi

hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMIN, dan 15 menit di susul dengan Ambulan lainnya membawa saudara Midi yang tidak sadarkan diri dan di bawa ke RSUD dr. Soewandhi Surabaya;

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut saksi Jonathan Melany Gunawan mengalami luka robek dibibir bagian bawah rawat jalan, dan saudara Midi sendiri mengalami luka pada dahi dengan kondisi tidak sadarkan diri dan di rawat di RSUD dr. Soewandhi Surabaya kemudian saudara Midi meninggal Dunia dalam perawatan sedangkan saksi Timin mengalami luka nyeri dibagian pinggang kiri dan di rawat di RSUD dr. Soewandhi Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa Rangga Dwi Novansyah Bin Kaharudin Alm dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

Menimbang, yang dimaksud dengan Kelalaian adalah bentuk kesalahan berupa kurang hati-hatinya seseorang atau tidak adanya kehati-hatian yang seharusnya dilakukan, karena tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki, Tindakan ini tidak disengaja tetapi menyebabkan akibat yang dilarang undang-undang, seperti kematian atau luka berat bagi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian maka terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2026 sekira pukul: 13.30 wib, di jalan Kusuma Bangsa depan No. 63 Surabaya telah terjadi kecelakaan, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-3288-BG dengan membonceng teman terdakwa yakni saksi Jonathan Melany Gunawan yang berjalan dari arah selatan ke utara di Jl. Kusuma Bangsa Surabaya.
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan sekitar 50-60 km/jam dengan jarak antara sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat dua orang pejalan kaki yang menyeberang jalan tersebut berjarak sekira 20 meter di depan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melihat di depan sepeda motor Terdakwa ada mobil tak dikenal berhenti karena ada penyeberang setelah itu Terdakwa menyalip dari sebelah kanan mobil tak dikenal tersebut, saat itu Terdakwa mengira pejalan kaki yang penyeberang jalan sudah menyebrang ternyata masih belum menyeberang jalan.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengerem tetapi tidak bisa karena rem belakang kampas rem habis tidak bisa digunakan mengerem, namun hanya

hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rem depan yang bisa dan Terdakwa tidak berani menekan keras karena takut terjatuh, kemudian Terdakwa berusaha menghindar tetapi tidak bisa.

- Bahwa, selanjutnya terdakwa menabrak dua pejalan kaki yang menyeberang jalan di jalan tersebut dan Terdakwa bersama dengan saksi Jonathan Melany Gunawan terjatuh ke arah kiri dengan tertimpa sepeda motor yang dikendarai sedangkan diketahui dua pejalan kaki penyeberang jalan yakni saudara Midi didepannya serta saksi Timin dibelakangnya yang berjalan di Zebra Cross dari arah timur ke barat di Jl. Kusuma Bangsa depan No. 63 Surabaya.
- Bahwa akibat tabrakan tersebut saudara Midi jatuh ke arah kiri dengan tidak sadarkan diri atau pingsan sedangkan saksi Timin jatuh ke arah kanan dengan kondisi sadar,
- Bahwa Terdakwa spontan menolong kedua korban dan dibantu oleh warga sekitar, setelah 30 menit datang Ambulan membawa saksi TIMIN, dan 15 menit di susul dengan Ambulan lainnya membawa saudara Midi yang tidak sadarkan diri dan di bawa ke RSUD dr. Soewandhi Surabaya, kemudian saudara Midi meninggal Dunia dalam perawatan sedangkan saksi Timin mengalami luka nyeri dibagian pinggang kiri dan di rawat di RSUD dr. Soewandhi Surabaya;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repetum* Nomor: 400.7/12369/RSMS/VER/436.7.2.1/2026 tanggal 08 Maret 2026 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia delapan puluh dua tahun ini ditemukan adanya:
 - a. Penurunan kesadaran dengan perdarahan luas di bawah selaput keras dan selaput lunak otak besar,
 - b. Perdarahan di jaringan otak kecil dan dalam rongga tulang tengkorak,
 - c. Patah tulang tengkorak,
 - d. Memar-memar pada wajah, pinggang, dan tangan kanan, serta pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul. Luka luka tersebut telah mendatangkan maut bagi korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2026 saudara MIDI meninggal dunia di RSUD dr. Soewandhie Surabaya berdasarkan surat kematian No. 474.3/SK.323/III-KM/436.7.2.1/2026.

hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor dengan kecepatan 55-60 km/jam, dan Terdakwa melihat di depan sepeda motor Terdakwa ada mobil berhenti karena ada penyeberang jalan, namun perbuatan Terdakwa menyalip dari sebelah kanan mobil tersebut, saat itu Terdakwa mengira pejalan kaki yang penyeberang jalan sudah menyebrang ternyata masih belum menyeberang jalan, yang membuat terdakwa tidak dapat mengurangi kecepatannya/pengereman dengan sempurna dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian yang tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Dan akibat kelalaiannya Terdakwa menabrak saudara Midi yang berakibat mengalami luka pada dahi dengan kondisi tidak sadarkan diri dan di rawat di RSUD dr. Soewandhi Surabaya, kemudian saudara Midi meninggal Dunia dalam perawatan

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama /kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan pada unsur kesatu dalam dakwaan pertama, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut juga berlaku dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk pembuktian unsur dalam dakwaan kedua, oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu telah terbukti, maka unsur setiap orang dalam dakwaan kedua juga telah terpenuhi.

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.

Menimbang, yang dimaksud dengan Kelalaian adalah bentuk kesalahan berupa kurang hati-hatinya seseorang atau tidak adanya kehati-hatian yang seharusnya dilakukan, karena tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki, Tindakan ini tidak disengaja tetapi menyebabkan akibat yang dilarang undang-undang, seperti kematian atau luka berat bagi orang lain.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2026 sekira pukul: 13.30 wib, di jalan Kusuma Bangsa depan No. 63 Surabaya telah terjadi kecelakaan, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-3288-BG dengan membonceng teman terdakwa yakni saksi Jonathan Melany Gunawan yang berjalan dari arah selatan ke utara di Jl. Kusuma Bangsa Surabaya.
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan sekitar 50-60 km/jam dengan jarak antara sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat dua orang pejalan kaki yang menyeberang jalan tersebut berjarak sekira 20 meter di depan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melihat di depan sepeda motor Terdakwa ada mobil tak dikenal berhenti karena ada penyeberang setelah itu Terdakwa menyalip dari sebelah kanan mobil tak dikenal tersebut, saat itu Terdakwa mengira pejalan kaki yang penyeberang jalan sudah menyebrang ternyata masih belum menyeberang jalan.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengerem tetapi tidak bisa karena rem belakang kampas rem habis tidak bisa digunakan mengerem, namun hanya rem depan yang bisa dan Terdakwa tidak berani menekan keras karena takut terjatuh, kemudian Terdakwa berusaha menghindar tetapi tidak bisa.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menabrak dua pejalan kaki yang menyeberang jalan di jalan tersebut dan Terdakwa bersama dengan saksi

hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonathan Melany Gunawan terjatuh ke arah kiri dengan tertimpa sepeda motor yang dikendarai sedangkan diketahui dua pejalan kaki penyeberang jalan yakni saudara Midi didepannya serta saksi Timin dibelakangnya yang berjalan di Zebra Cross dari arah timur ke barat di Jl. Kusuma Bangsa depan No. 63 Surabaya.

- o Bahwa akibat tabrakan tersebut Timin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repetum Nomor: 400.7/20116/RSMS/VER/436.7.2.1/2026 tanggal 08 Maret 2026 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia enam puluh dua tahun ini ditemukan adanya: Patah tulang rusuk dan selangka kiri disertai dengan perdarahan dalam rongga dada kiri akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka berat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP baru, tidak lagi balas dendam, tetapi menjadi upaya preventif, hal ini bisa Mencegah masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana dengan adanya contoh hukuman. dan Mencegah pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya Kembali, agar berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa telah memenuhi rasa Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pelaku serta ahli waris korban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol L-3288-BG;, yang disita dari Rangga Dwi Novansyah Bin (Alm) Kaharudin maka dikembalikan kepada Terdakwa Rangga Dwi Novansyah Bin (Alm) Kaharudin.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia, dan korban luka berat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah dimaafkan oleh keluarga korban yang meninggal dunia.
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) Jo. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Dwi Novansyah Bin (Alm) Kaharudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan korban luka berat" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;

hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rangga Dwi Novansyah Bin (Alm) Kaharudin berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol L-3288-BG;
Dikembalikan kepada Terdakwa Rangga Dwi Novansyah Bin (Alm) Kaharudin.
6. Menetapkan agar Terdakwa Rangga Dwi Novansyah Bin (Alm) Kaharudin membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **09 September 2026**, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH.MH Dan Sugeng Harsoyo, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH.MH

Ernawati Anwar, S.H. M.H.,

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.

hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)